

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2306/2532

นายสมยศ แซ่อึ้ง หรือแซ่แต้
บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 889

การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิต มิได้มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปที่กำหนดสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๑,๕๒๕,๐๐๐ บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า นายวิรัตน์ แซ่แต้ ผู้ทำสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับจำเลยยังไม่ถึงแก่ความตาย และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑,๕๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามกรรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่นายวิรัตน์
แช่แท้ ทำกับจำเลย ได้ระบุไว้ในตารางความคุ้มครองว่าเสียชีวิตกับการสูญเสียชีวิต
อวัยวะ สัญญาในข้อเสียชีวิตจึงมีลักษณะเป็นการประกันชีวิต ซึ่งมีได้มีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นพิเศษ จึงมีอายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๖๔ โจทก์ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(ประมาณ ชั้นชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำฟ้อง)

ศาลแพ่ง - นายสุชาติ สุขสมิตร
ศาลอุทธรณ์ - นายพิชิต พรหมพิทักษ์กุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>